

非法使用窃照专用器材“造成严重后果”的司法认定

——王某某非法使用窃照专用器材案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05刑终1148号刑事裁定书

2. 案由：非法使用窃照专用器材罪

【基本案情】

2021年10月29日22时许，被告人王某某着校服伪装进入某中学等候至次日凌晨五六时许，趁无人之机潜入该学校操场旁一公共女厕内，将事先购买的2个微型摄像头、6个手机摄像设备隐藏安装在女厕门口两侧冲水管上面、如厕坑位下排水沟等位置用于偷拍女性面貌及如厕过程，10月30日正值该中学组织中小学教师资格考试(笔试)，被告人王某某安装的偷拍设备偷拍到292人次女性如厕视频，其中，2个微型摄像头拍摄到约206人次、手机摄像设备拍摄到86人次女性如厕及私密部位。至当日9时40余分，被告人王某某又进入该女厕回收设备，后翻出离开时被该考点工作人员发现，在被带到学校门口保卫室过程中，趁工作人员不备逃出学校，后在逃跑过程中慌不择路跳下一斜坡致右脚摔伤。

公安局民警接警后，在该中学现场扣押到被告人王某某用于作案及遗留在现场的移动电源十部、A牌微型摄像头十一个(无法使用)、B牌微型摄像头四个、移动电话十七部、女性假发二顶。

2022年4月29日，经物证鉴定中心鉴定，检材一至检材五均是窃照专用器材。

2021年10月31日15时许，公安局民警抓获被告人王某某，次日对其刑事拘留，因被告人王某某脚部受伤，公安局于2021年11月4日对其变更为监视居住的强制措施，2022年5月3日被人民检察院继续采取监视居住的强制措施。

被告人王某某在被监视居住期间，又于2022年10月2日12时许到某文创园，将向他人购买的一个微型摄像头安装在该文创园一楼的一间女厕所的门后面，用于偷拍女性如厕视频，该微型摄像头拍摄到87人次女性如厕视频。2022年10月4日13时许，被告人王某某到该文创园取走该微型摄像头后，被该文创园的工作人员发现并报警，后被告人王某某在该文创园门口被民警抓获。2022年10月7日，公安局作出行政拘留十日、收缴物品主板一个、专用电池一个、摄像机一个的行政处罚决定，该行政拘留尚未执行。

2022年10月24日，经泉州市公安局物证鉴定所鉴定，该微型摄像装置是窃照专用器材。

另查明，被告人王某某从2008年起，通过化装成女性在女厕所安装偷拍设备等方式在多所学校等处的女厕所进行偷拍，后将偷拍的资料编辑后上传到网络、为牟利进行贩卖，因犯制作、复制、贩卖淫秽物品牟利罪，于2014年5月27日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年，2015年7月22日刑满释放；又因在某中学的女厕利用针孔摄像机偷拍他人隐私，于2016年3月6日被公安局以侵犯他人隐私行政拘留十日；又因在某中学的女厕利用摄像机、摄像头偷拍他人隐私被当场查获，于2017年10月24日被公安局以侵犯他人隐私行政拘留十日。

【案件焦点】

1. 被告人王某某的行为是否构成《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二百八十四条规定的非法使用窃照专用器材罪；2. 如何理解该条文中的“造成严重后果的”。

【法院裁判要旨】

福建省南安市人民法院经审理认为：被告人王某某先后在学校、网红景点

14 中国法院2025年度案例·刑事案例四

这种人流量大、波及面广的公共场所非法使用窃照专用器材，实施偷拍行为，拍摄女性私密部位，受害人数众多，行为性质恶劣，已严重侵犯了不特定人的隐私权，严重扰乱了社会正常的管理秩序，造成了严重后果，其行为已构成非法使用窃照专用器材罪。公诉机关的指控成立。被告人王某某之前已三次因偷拍行为被行政处罚或判处刑罚，仍不思悔改，且第二起偷拍行为系其在被监视居住期间实施，主观恶性大，情节恶劣，可酌情从重处罚。被告人王某某归案后能如实供述其基本罪行，依法可从轻处罚。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人王某某的认罪悔罪表现，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，作出如下判决：

一、被告人王某某犯非法使用窃照专用器材罪，判处有期徒刑一年六个月；

二、被告人王某某被查扣的作案工具电源、手机、摄像头、假发、主板，均予以没收，由南安市公安局依法上缴国库。

一审宣判后，王某某提出上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

窃听、窃照专用器材是为了维护国家安全利益，在执行特殊任务时而使用的特殊工具，非法使用此类器材会危害社会的正常管理秩序和公民的合法权益。因此，《中华人民共和国刑法》第二百八十四条设立了“非法使用窃听、窃照专用器材罪”，即“非法使用窃听、窃照专用器材，造成严重后果的，处二年以下有期徒刑、拘役或管制”。而近年来，窃听、窃照专用器材逐渐成为打击报复或探寻商业和政治对手“情报”的利器，成为实现个人私欲、偷窥他人的工具等，使用窃听、窃照专用器材对公民私密生活进行窥探的事件也被不断曝光，危害日益严重，现有规制体系渐显力不从心。在司法实践中，非法使用窃

听、窃照专用器材罪产生了诸多定罪疑难问题，如怎么理解《中华人民共和国刑法》第二百八十四条规定的“造成严重后果的”？“严重”是主观性很强的词语，究竟应以什么样的标准去判断“严重”程度，法律及司法解释均没有明确规定，司法实践中因理解不同，对类似行为作出了罪与非罪两种截然不同的判决。

《刑法释义》^①指出，“造成严重后果”，是指由于非法使用窃听、窃照专用器材，导致窃听、窃照内容被广泛传播；造成他人“自杀”、精神失常；引起“自杀”、伤害等犯罪发生；造成被窃听、窃照单位商业秘密泄露；造成重大经济损失；严重损害国家利益等严重后果。对个人的影响，要达到“造成他人‘自杀’、精神失常”的严重程度才可认定造成严重后果，而本罪的法定最高刑仅为有期徒刑二年，明显罪刑不相适应。

在本案办理过程中，对如何理解“造成严重后果的”，存在不同意见。一种意见为，本罪应理解为结果犯，造成严重后果了才构成，本案所窃照视频资料尚未流入社会，没有传播、贩卖等，法律对“造成严重后果”也无明确规定，根据法无明文规定不为罪的原则，无法认定被告人王某某的行为构成非法使用窃照专用器材罪；另一种意见为，被告人王某某已经偷拍到了大量女性如厕及私密部位的视频，本案两起犯罪，受害人数众多，所拍摄的视频已在被告人的存储设备中，已严重侵犯了不特定人的隐私权，严重扰乱了社会正常的管理秩序，被告人多次实施类似行为，仍不悔改，在被采取强制措施期间仍不放手，主观恶性及社会危害性较大，行为性质恶劣，可认定为“造成严重后果的”的情形，其行为应当认定构成非法使用窃照专用器材罪。本案判决采用第二种意见。

一、本案事实及证据

1. 被告人王某某的行为侵犯了本罪所保护的法益。非法使用窃听、窃照专用器材罪保护的法益是国家对窃听、窃照专用器材的管理制度(秩序)。这是学界通说的观点。窃听、窃照专用器材是我国的管制类器材，从生产、销售、

^①王爱立主编：《中华人民共和国刑法释义》，法律出版社2024年版，第32页。

16 中国法院2025年度案例·刑事案例四

使用均需要特别授权与许可。《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国反间谍法实施细则》《中华人民共和国刑事诉讼法》《禁止非法生产销售使用窃听、窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》等法律法规，共同构成了国家对窃听、窃照专用器材的管理制度，要求任何个人和组织均不得非法生产、销售、持有和使用窃听、窃照专用器材。设立本罪的目的是规范管控窃听、窃照专用器材的使用，防止其滥用而破坏社会生活，防范可预知的风险，当然这也隐性地包含了对企事业单位的正常经营权、公民的隐私权等法益的保护。结合本案，被告人王某某并不具备使用窃照专用器材的主体资格，其非法使用行为已经侵犯了国家对窃听、窃照专用器材的管理制度，也侵犯了正常的社会秩序。

2. 被告人王某某所实施的行为，具有刑罚处罚必要性。经济学中存在“理性犯罪人”概念，意思是每一个犯罪人在实施犯罪之前，都会比较犯罪的预期成本和预期收益，从而决定自己是否进行犯罪。当犯罪收益越大于犯罪成本时，那么犯罪人进行犯罪的可能性就越大。目前有关使用窃听、窃照专用器材进行偷拍、偷录等违法犯罪事件呈泛滥之势，甚至巨大的利益诱惑使利用窃照专用器材的偷拍形成了一系列的违法产业链。因此，为严格控制窃听、窃照专用器材的使用，保护公民的隐私生活安定，维护国家安全，在把握“严重后果”时，不应对其进行限缩性解释。

本案被告人王某某已三次因偷拍行为被行政处罚或判处刑罚，其中因犯制作、复制、贩卖淫秽物品牟利罪被判刑，是因为被告人将偷拍的视频编辑后上传到网络、为牟利进行贩卖而被归罪，被告人王某某在被处罚后，不思悔改，且第二起偷拍行为系其因第一起行为事实实施后被公安机关监视居住期间再实施，主观恶性大，行为性质及情节恶劣，具有刑罚惩罚必要性。

二、结合理论与实务，对“造成严重后果”的判断

1. 窃取到涉及国家安全但不属于国家秘密或情报的内容。国家秘密是有关国家利益与安全，仅限一定时间内在一定范围内的人员熟知的事项，分为绝密、机密与秘密三个等级。在生活中，有些信息内容可能涉国家安全利益，但尚不构成国家秘密或情报，因此对于此类内容的非法窃取，应认定为“造成严重后果”。

2. 造成被窃听、窃照企业单位重大经济损失。对使用窃听、窃照专用器材，窃取到商业秘密或其他商业竞争经营内容而致使被害单位重大经济损失，尚不构成侵犯商业秘密罪的构罪金额即50万元或其他犯罪的，达到一定金额，应认定为“造成严重后果”。

3. 造成被窃听、窃照内容被广泛传播。如今社会，网络速度传播快，受众范围广，当被窃听、窃照的内容被广泛传播，公民的私密生活内容被暴露在其他公众视野之下，这不仅仅是对公民私生活的严重侵犯，更是对受害人人格尊严的严重侵犯，因此，造成窃听、窃照内容被广泛传播应当成为本罪的“造成严重后果”。在“广泛”的认定上，可根据浏览量、转发量等作为指标，参照侮辱罪、诽谤罪的司法解释的规定适用。

4. 非法窃听和窃照的影像内容或录音内容达到一定数量，或侵犯了多少人的隐私权，或多次侵犯了同一被害人的隐私利益等，对数量及人数、次数予以规定，达到规定数量的，一般应认定为“造成严重后果”。具体的规定，应结合使用地点、人流量、被侵犯对象是否系未成年人等进行认定。

5. 致使被害人名誉、声誉受损，或造成精神损害。偷拍行为，尤其是女性被害人，在被窃取私密生活与私密部位内容后，加害者与观看者往往会对被害者进行羞辱、谩骂。对被害人名誉、声誉受损的事实判断，可通过社会或他人对被害人品德评价是否显著降低、是否有多人对被害人被偷拍视频、图片进行观看等进行考量。对被害人精神损害的判断，可依据专门鉴定机构，对被害人是否在精神上受到折磨，心理上受到创伤进行鉴定。

6. 其他造成严重后果的情形。因现实生活中，犯罪行为的复杂多样性，而司法解释规范的相对滞后，在办理此类案件时，该兜底条款，可使法官能够结合案件事实，充分合理行使自由裁量权，避免出现处罚漏洞。但应结合本罪保护的、被告人行为的危害后果等进行综合考量，不宜盲目扩大适用。

编写人：福建省南安市人民法院 徐会霞